Derogatio ordinationis Benedicti XIV de appellationibus super taxis viarum

Clemens PP. XIII. · Latin and Italian

Dai.die 5.Nav. 17261. Ann. IV.

Quo celerins

expedirentur

neégocim quz viarum — $daxas Terp:iebant , pénegabaMur a

CCXCH.

Derogatio Literaram Benedicti XIV. in ea parte qua' mandabatnr ut in .1is tantum taxis viarum denegaretur appellatio suspensiva , quz Pontifi- cia tantum auctoritate imponerentur.

Fetus Offcium, et jurisdictionem Ma- gistrorum Fiarum Urbis ejusque di- strictus, confirmavit Martinus V. Con- sti. Anni 142b. Martii 31. Horum Magistrorum | jurisdictionem amplia- pii Sistus IF. Constit. nn. i£Bo. Junii 8o. Populi Romani privilegia , inter qua: illud Magistrorum viarum reintegravit Leo X. Const. Ann. 1513. Martii 19. fiorurn vero jurisdictionem ampliavit , et peculiaria quoad .Ap- pellationes ab eorum , decisionibus ' statuit Pontifex idem Const. in. 1516. INov. 3. et 151g. Jan. io. De pri- ellegiis ipsis , deque publicis in urbe elis plura confirmavit , atque de novo etiam proscripsit Pius. IF. Constit. ànni 1565. Augusti 25. Magistrorum viarum jurisdictioners. ad terminos ju- ris comunis reduzit Pius. P. Const. Anni 1571. pr. 10. eamque confir- mavit , ampliavit ; et declaraeit G&re- gorius XII. Constit. .4nni 157. Oct. t. "Tribunalis , seu. Magistra- tuum. Viarum facultates reformavit , et extendit Innocentius XII. | Const. Anni 1692. lVov. 28., Que omnes extant suis locis in Bullario Mainar- dii. Multa quoad refectionem Piarum, et taxas eas respicientes statuit Be- "nediciuus XIV. Motu-Proprio 4n- ni 1748. Oct. S9. et Const. posteriori Anni :ejusdem Decembr. $0. relatis in Benedictino Bullarto.

Clemens PP. XIII.

Mutu Proprio

$. 1. | em i Nostri predeces- sori di provvedere al pubblico commo- do, e allo splendore, e dignità della Pontificia residenza , non si sono ri-

n —M—ÁÀ - € —MÓ m r—R37

269

sparmiati:di prendere in ogni tempo quelle determinazioni ; che potevano es- sere le pi&à spedienti per la conserva- zione, e risarcimento delle strade, ponti , ed altre simili opere publiche di Romía; c suo Distretto. Alessandro VII. di felice ricordanza sul riflesso , .che poco averebbe giovato qualunque prov- vedimento , se una tal materia doves- se essere soggetta alle regole del fo- ro , volle con sno Chirografo publieato li xxx. Marzo MDCLXT., che dai decreti, sentenze , e:nandati delMagistrato delle strade , che riguardano il pagamento delle tasse non. meno imposte , che da imporsi per causa di iai opere , non do- vessc ammettersi dal "Tribunale della Ca- inéra, o da qualunque altro Giudice l'ap- lazione, o ricorso in sospensivo, ma che quegli dovessero avere speditamen- te la sna esecuzione , e che non potes- ro conoscersl, che in devolutivo. Ció, che fu confermato da Clemente X. con suo Ghirozrafo in data de' xxvin. Gen- najo MDGLXXIT. , e da Alessandro VIII, con altro Chirografo de' vn. Giuguo MDCXC. , quali Chirografi furono poi approvati da Innocenzo XIL nella sua Bolla , che incomincia Sacerdotalis » et Regiam Urbis nostre ; E perché una ta- le ordinazione avesse pià speditamen- te il suo effetto , eredette Benedetto XIV. d'approvarla €on Chirografo ia data de xiv. Marzo MDCCXLIE. ;, ma pol con altro Chirografo publicato li xxx. Di- cembre MDCCXLVIIL impresso nel suo Bollario Cost. LXVIL . dichiaro , che la proibizione d'ammettere le appellazio- ni In 'sospensivo dovesse intendersi re- lativamente alle tasse , e contribuzio- ni imposte, e da imporsi- eon ordine Pontificio, volendo , che rispetto alle altre sia leeito d'appellare auche in sospeusiro , rivocando à tal'effetto qua- lunque Chirografo; e Ordiuazione , che facesse in eontrario.

$. 2. Ma siccome una tal diclia- zione non s'accorda coi prenarrati Chi- rografi, e. molto meno con la Bolla Innocenziana, la quale espressamente ordina , che dai decreti, mandat; c sentenze sopra il pagamento di qua- lunque tassa , e contribuzione tanto imposta, che da imporsi dal Tribuna- le, e Magistrato delle strade non pos- sa in conto veruno ammettersi l'appel- lazione , o ricorso in sospensivo , Con- forme non pn convenirea una rnate- ria, che non ammaette dilazione , e che deve essere rogolata piuttosto con au- toriià economica, che ordinaria; Per- ció volendo Noi provvedere ai disordi-

judicialibus decretis appel-

atio SUspcusi- va.

Bublata di aünctione — iu- ter laxas Pon - tificia «ucturi- taie impusilas, cet ali»s à. via- rum Tribura- h , quam in- duxcrat. Bene-

d'en XIV. quandocunt- que dencgau- dam essg Süus- spensiram Ap- pellationen

confiriat

470

ni, che continuamente aecadono per causa di detta dichiarazione , non tro- vandosi chi voglia intraprendere a pro- prio conto i lavori ,;sul timore di

do- ver sostenere lunghe liti prima. della veintegrazione delle spese , e .soddisfa- zione delle mevcedi , donde ne viene; che non potendosi fare i lavori solle- citamente, e a temipo proprio; cre- scono i danni a misura del ritardo , e rendonsi le opere di maggior dispendio; avendo qui per espresso, e di parola in parola registrato l'intlero tenore de' prenarrati Chirografi di Benedetto-XIV.. Nostro predecessore in data de! xxx. Diceinbre MDCCXLVIIL , e de! ziv. Marzo MDCCXKLIL , conforme anche i| tenore. de' prenarrati Chirografi. di sopra nominati d' Alessandro VIE., di CDlemente X. , d'Alessandro VIIE. della Boila d'Inhocenzo XII. , che iacomin- cia Sacerdotalis , et. Regi Urbis 1Vo- str, e di qualunque altra disposizione: di Nostro Moto proprio , certa scienza; e pienezza della Nostra suprema po- iestà , vogliamo , e ordintamo , che dai decreti , mandati , e sentenze del Tri- bunale , e Magistrato delle strade so- pra il pagamento delle tasse , e con- tribuzioni non meno imposte, che da imporsi dal medesimo Tribunale, e Magistrato , tanto per ordine Nostro ; e de'Nostri antecessori, e successori pro tempore, quanto perordine dello stesso Tribunale , e Magistrato ,;per causa della conservazione , rifacimento riattazione , e pulizia: delle strade, piazze , ponti , fossi, e altre opere dentro, e fuori di Boma, che sono di servizio pubblico, e di materia privativamente «spettante al detto Tribunale delle strade , secondo le facoltà concessegli dai Nostri prede- cessori , non possa, ne debba .in con- to veruno ammaettersi appellazione , o ricorso 1h .sospensivo , né veruna sorta di citazione , ed inibiziono , se prima non sarauno eseguiti i mandati , decre- ti, e sentenze divisate , volendo, che non possano conoscersi , che in deyo- Intivo 5 e per tal' effetto rivochiamo il imnenzionato chirografo Benedettino de? xxx. Decembre MDCCXLVITIL in quel- la parte, in. cui ordina , che la proi- bizione d'ammettere le appellazioni in sospensivo,debba intendersi relativamnen- te alle tasse , e contribuzioni imposte, € da imporsi con ordine Pontificio, volendo, che abbia il suo pieno vigo- re in tuite le. altre : parti , conforme ap- proviamo , e confermiamo iu tutte le sue parti i prenarrati chirografi di Alessan- dro VH.;di Clémente X., d'Alessan-

—— ——— M M —— — M —— — M € M —— a —

RRRALLLLLICCCCÉCCCÓÉOCÓÉÓÉÉÓÉÓÉÓÉÓÉ ÓÉÓÉÓÉÓÉÓÓÉÓÉÓÉÓÉÓÉÓÉÓÉÓÉÓÉÓRÓRÓRÓRO OÓ————————M —M———————————

———————

Bullarium Romanum

dro VIIL , di Benedetto XIV. in data de' xiv. Marze MDCCXLIL , e speciál- 'zuente la Bolla d'Innocenzo XIL. , che |incomiüncia &acerdótalis ; et Regice. Ur- | bis IVostrce , volendo , clie abbiano sern- pre il suo pieno vigore, ed esecuzione, essendo cosi rnente , e volontà Nostra espressa.

$. 3. Ordinando , e decretando , che alla presente Nostra cedola di Moto pru- prio; benché non esibita , ne registrata in Camera; non possa mai darsi ,'né op- porsi di surrezione , orrezioue , né d'iulenn' altro vizio , o difetto dellaNo- stra volontà, ed intenzione , né che mai sotto tal; , ed altri pretesti;. quantun- que validi , validissimi , e. giuridici , auüche di jus quesito ; e pregiudizio del terzo , possa essor mnpugnata , modera- ta , ridoita ad viam Juris , o coüceder- sj contro di essa l'aperizione oris , o al- tro qualunque rimedio , e-che. cosi del-

ba sempre giudicarai, definirsi ; ed in--

terpretarsi da qualunque Giudice, Tri- bunale benche collegiale , Congregazio- nj anche de' Reverendissimi Cardinali , Camerlengo di S. Chiesa, 'Tesoriere , Rota, Camera, e qualunque altro, to- gliendo loro ogni facoltà , e giurtsdizio- ne di definirc, ed interpretare in con- trario. Dichiarando Noi fin d'adesso nul- lo , irrito , ed iavalido tutto ció , che da ciascuno di essi cob qualeivoglia au- torità scientemente , o. ignorantemeole fosse in qualunque tempo giudicato , o si.tentasse di giudicare contro la fovma, e disposizione della presente Nostra ce- dola di Meto proprio, quale vogliamo , che debba aver sempre il suo vigore , e pieno effetto con la semplice Nostra soscriziorie non ostante Ia Bolla di Pio IV. Nostro predecessore de registrandis , la regola della Nostra Caneellaria de jure quzsito non tollendo , e qualsisiano al- tre costituzioni , e ordinazioni Àpostoli- che, leggi ; statuti , usi , consuetudini, e qualunqué. altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario , alle quali tut- te , € singole avendone il tenore qul per espresso , e di. parola in parola inserto, e registrato per la piena, e total'esecu- zione di quanto si conticue nella pre- sente Nostra cedola di Moto proprio;am- piamente , ed espressamente derogbhia- mo. Dato dal Nostro Palazzo Apostoli- co di Monte Cavallo questo di v. iNo- vembre MDCCLXI.

Cláusula Su blata , decre. tum. irritans ,

et derogalio contraricram.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome II. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1837. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Literal long OCR runs may wrap without inserted characters. Revision: 2026-10-26T15:32:55Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.